QUADRO COMPARATIVO: ATA DE AUDIÊNCIA × GRAVAÇÃO EM ÁUDIO

Comissão de Ética e Decoro Parlamentar – Câmara Municipal de Miguel Alves/PI
Processos Ético-Disciplinares nº 001/2026 e nº 002/2026 – Denunciado: Vereador Ely Sandro Vaz e Silva
Audiência de instrução para oitiva de testemunhas – 27/10/2026, 8h30

Documentos comparados: (i) Ata de Reunião – Audiência de Instrução para Oitiva de Testemunhas, 7 páginas, assinada por Josenias Rosa, Francisco de Melo Moraes e Ronaldo de Lima Barbosa; (ii) gravação em áudio feita pela defesa em celular ("Nova Gravação 7", 36min09s), transcrita por reconhecimento automático de fala e revisada. A coluna "tempo" indica a posição na gravação. Os trechos de áudio correspondentes foram separados na pasta "Trechos de áudio para conferência" (o número do clipe aparece entre colchetes).

Legenda: DIVERGENTE = a ata registra algo diferente do que se ouve; OMISSÃO = fato audível e relevante que a ata não registra; SEM APOIO NO ÁUDIO = a ata registra resposta ou fala que a gravação não confirma (inaudível ou inexistente); COMPATÍVEL = ata e áudio coincidem; INCONCLUSIVO = a gravação não permite afirmar.

1. Resumo

• A ata é, no geral, compatível com o áudio quanto à sequência dos atos: questão de ordem da defesa indeferida, oitiva de duas testemunhas de acusação (Miguel e Fernando), recusa da testemunha da acusação apresentada fora do prazo e encerramento da instrução.

• Há, porém, divergências e omissões no registro dos depoimentos, todas no mesmo sentido: a ata fortalece a prova acusatória. (a) Transforma perguntas sugestivas do advogado de acusação em afirmações espontâneas das testemunhas. (b) Omite respostas favoráveis à defesa ("não lembro", "não, senhor" e "conversas aqui na Câmara"). (c) Acrescenta qualificativos que não estão no áudio ("lavagem de dinheiro público", "cursa medicina" e "sempre falava das empresas"). (d) Altera o período das falas ("abril e maio" em vez de "março").

• A ata também omite a discussão em que o assessor jurídico reconheceu ter negado, por intempestividade, o pedido da defesa de intimação de testemunhas, e em que a defesa afirmou que o rol com endereços constava da defesa prévia. Além disso, a ata não registra qualquer decisão sobre os 7 requerimentos escritos da defesa (itens 3 e 4: desistência e redesignação para ouvir as testemunhas de defesa).

2. Abertura, questão de ordem e requerimentos

Nº / tempo	Ata (27/10/2026)	Áudio (gravação da defesa)	Situação	Relevância para a defesa
A1 00:02:24	Dr. Gustavo Castelo Branco suscita questão de ordem pela nulidade: testemunhas da defesa não convocadas pela Comissão. O Presidente indeferiu.	Só o indeferimento foi gravado (a gravação começa depois da arguição). O Presidente diz que a Comissão "já analisou essa parte e já respondeu" e indefere.	COMPATÍVEL	A fundamentação do indeferimento é genérica ("já respondeu"). Útil para alegar falta de motivação.
A2 antes de 00:03	Defesa protocola documento com 7 requerimentos (recibo; registro do protesto; ausência ≠ desistência; suspensão e nova data para testemunhas de defesa;	00:05:38–00:08:23: defesa pede que fique registrado e reitera os requerimentos; pergunta se a sessão está gravada ("Está gravada. Com certeza"); afirma	COMPATÍVEL	Confirma o protesto e a entrega do documento, com recibo.

	registro das decisões; cópia da ata; gravação).	que permanecerá até o final "para que não seja alegado abandono"; pede o recebido, com assinatura de cada página, data e hora. [clipe 02]		
A3 —	A ata NÃO registra a decisão da Comissão sobre os 7 requerimentos, embora o requerimento 5 peça exatamente esse registro, e o 3 peça decisão expressa e fundamentada caso se entenda haver desistência.	00:06:15: "Todos os requerimentos serão registrados em ata e as respectivas respostas serão dadas observando os ditames legais." 00:32:07: "[a questão de ordem da defesa] já foi indeferida". Não se ouve decisão sobre a suspensão e a redesignação (req. 4).	OMISSÃO	Central: instrução encerrada sem ouvir as testemunhas de defesa e sem decisão fundamentada sobre a redesignação. Cerceamento de defesa (CF, art. 5º, LV).
A4 00:03:19	Dr. Brendo Vieira (acusação) pede registro de que os atos da defesa visam tumultuar e extrapolar o prazo de 90 dias.	00:03:19: "Posso fazer meu requerimento?" […] "o prazo […] dos 90 dias" […]. Presidente: "Seu requerimento será acolhido e será analisado […]". Trecho muito prejudicado; a menção aos 90 dias indica que deve ser a fala do Dr. Brendo. [clipe 01]	INCONCLUSIVO	Confirmar no clipe quem fala. Na minha transcrição, atribuí essa fala provisoriamente à defesa; o cotejo com a ata indica que é da acusação.
A5 00:06:33	—	Presidente: "esta comissão não aceitará e nem vai acolher nenhuma manifestação meramente protelatória". Logo antes, porém, disse que os requerimentos teriam resposta "observando os ditames legais".	OMISSÃO	Indica pré-julgamento dos requerimentos da defesa como protelatórios.

3. Testemunha 1 – Miguel de Sousa Araújo (acusação)

Nº / tempo	Ata (27/10/2026)	Áudio (gravação da defesa)	Situação	Relevância para a defesa
M1 00:11:08	Tomou conhecimento "pelas redes sociais, através das transmissões das sessões nas redes sociais institucionais da Câmara".	Resposta muito prejudicada: "Fiquei sabendo [assistindo às] sessões […]" e cita "o vereador Alessandro [?]" e "o pessoal da [?]". Perguntado se soube também por meio de comunicação e internet: "Sim, sim". [clipe 03]	COMPATÍVEL (parcial)	A ata não registra a menção a terceiros ("vereador Alessandro", "o pessoal da…"), que sugere conhecimento indireto. Conferir no clipe.

M2 00:11:30	"Acrescentou que o vereador denunciado […] atingiu muito a vida pessoal dos denunciantes."	Não se identifica essa frase no áudio; o trecho é ininteligível.	SEM APOIO NO ÁUDIO	Conferir no clipe 03.
M3 00:12:27–00:13:16	Assistiu a vídeos; o vereador "expôs familiares da primeira-dama […] como filho da mesma que cursa medicina" e "chamava atenção […] para uma possível vida de luxo".	"Ele falava, sim, envolvendo […] os [denunciantes]"; "[do] filho também"; "falava sobre a vida pessoal dela, de luxo, né? Nas sessões." Não se ouve "medicina" nem "expôs".	DIVERGENTE (parcial)	O verbo "expôs" e o curso de "medicina" não estão no áudio. A testemunha situa as falas "nas sessões", ou seja, na tribuna.
M4 00:13:18	Perguntado sobre lojas, joalheria e SPA: "respondeu que sim, o mesmo sempre falava das empresas de propriedade da primeira-dama".	Resposta vaga ("falava da [loja?] dela"). Instado a dizer o que recordava ESPECIFICAMENTE, respondeu: "Não, senhor" (na sua escuta anterior: "Não sei"). Não há "sempre" nem "empresas de propriedade". [clipe 04]	DIVERGENTE	A ata omite que a testemunha não soube especificar nenhuma fala. Retira a força probatória do depoimento sobre o PED 001.
M5 00:13:44	—	"Falou alguma coisa sobre o filho do casal?" "Falou." "O quê?" "Ele falou que estava estudando na faculdade." "Mas de forma negativa? O senhor lembra?" "Não, não lembro." [clipe 05]	OMISSÃO	Muito relevante: a única testemunha que menciona o filho não confirma conteúdo ofensivo. Dizer que alguém estuda na faculdade não é imputação desonrosa.
M6 00:14:00	Vídeos sobre Antônio Carlos: "respondeu que sim, principalmente relacionado à apreensão de uma quantia de dinheiro".	"E sobre o seu Antônio Carlos, o que o senhor se recorda?" Resposta quase inaudível ("[Ele] falou [do] Antônio Carlos"). Não se ouve menção à apreensão na resposta. [clipe 06]	SEM APOIO NO ÁUDIO (parcial)	Conferir no clipe 06.
M7 00:14:19	"Perguntou se a testemunha viu […] em que o denunciado insinua que o senhor Antônio Carlos participava de uma quadrilha de lavagem de dinheiro público. A testemunha respondeu que sim."	Pergunta do advogado: "participava de alguma formação de quadrilha ou [de] tipo?" Resposta: "Sim, sim." Não se ouve "lavagem de dinheiro público" nem "insinua". [clipe 06]	DIVERGENTE	1) A ata acrescenta "lavagem de dinheiro público". 2) É pergunta sugestiva, que já contém a resposta; o próprio advogado introduz a imputação (CPP, art. 212, aplicável subsidiariamente). A testemunha não descreveu fala alguma por conta própria.
M8 00:14:43	Conhecimento do inquérito policial arquivado: "respondeu	Pergunta audível; a resposta NÃO é audível. [clipe 07]	SEM APOIO NO ÁUDIO	Conferir. Se a testemunha nada respondeu ou só assentiu, a ata

	que sim".			atribui a ela um conhecimento não declarado.
M9 00:15:00	Perguntado se viu retratação "após o mesmo [Antônio Carlos] comprovar a procedência legal dos recursos": "não presenciou ou viu nenhuma retratação".	Pergunta feita de modo genérico e sugestivo: "o senhor viu o vereador ali se retratar […] ou ele sempre foi bem incisivo […] sempre sustentou suas falas de [cunho] negativo […]?" Não há menção a "após comprovar a procedência legal". Resposta inaudível. [clipe 07]	DIVERGENTE	A ata reescreve a pergunta, incluindo premissa (comprovação da licitude) que não foi formulada, e registra resposta não captada.
M10 00:15:24	—	Repercussão no município: "É, algumas pessoas comentando" (restante ininteligível). [clipe 08]	OMISSÃO	Resposta vaga, sem dano concreto à imagem.
M11 00:15:48	"Na ocasião ELE RESSALTOU que tanto o senhor Antônio Carlos como a senhora primeira-dama […] ficaram retraídos diante das acusações e insinuações do vereador."	Quem diz isso é o ADVOGADO DE ACUSAÇÃO: "Então o senhor percebeu que tanto o secretário quanto a primeira-dama, depois de tudo que aconteceu, da repercussão, eles ficaram mais retraídos, né?" Testemunha: "Sim." [clipe 08]	DIVERGENTE	Grave: a ata transforma pergunta sugestiva (com "né?") em declaração espontânea da testemunha, e ainda acrescenta "diante das acusações e insinuações".
M12 00:16:07	—	Defesa não formulou perguntas.	OMISSÃO (irrelevante)	—

4. Testemunha 2 – Fernando Viana da Silva (acusação)

Nº / tempo	Ata (27/10/2026)	Áudio (gravação da defesa)	Situação	Relevância para a defesa
F1 00:20:30	Qualificado como "autônomo", residente na Rua Amarante, Bairro São Miguel.	Nome dito "Fernando V[…] da Silva, do Amarante, […] São Miguel". Em 00:23:28 declara: "Eu presto serviço durante as sessões na questão de filmar e fotografar." [clipe 10]	OMISSÃO	A ata omite que a testemunha presta serviço nas sessões, possivelmente à Câmara ou a terceiros. Isso pode indicar vínculo ou interesse; vale apurar a quem ele presta o serviço.
F2 00:22:40	"Respondeu que tomou conhecimento através das SESSÕES da Câmara."	"Através das CONVERSAS aqui na Câmara." Isso se ouve com nitidez e se repetiu nas três passagens do reconhecimento automático. [clipe 09]	DIVERGENTE	Muito relevante: a resposta real indica conhecimento por ouvir dizer (testemunho indireto), e a ata a converte em conhecimento direto.

F3 00:23:28	Testemunha "enfatizou as insinuações […] querendo chamar atenção para a incompatibilidade do padrão de vida da primeira-dama" e "chamou a atenção para o fato de […] ter inclusive exposto uma foto do filho da primeira-dama".	"[O vereador fazia] insinuações com relação à questão financeira, mostrando [que fosse?] inclusive do adolescente na época […] como é que se explicava o valor que o prefeito, a primeira-dama recebia e pagava a universidade." A palavra "foto" não é nítida. [clipe 10]	COMPATÍVEL (parcial)	A própria testemunha descreve QUESTIONAMENTO sobre compatibilidade de renda e gastos do prefeito, ou seja, fiscalização, e não imputação de crime. Conferir se ele diz "foto".
F4 00:24:03	Sobre Antônio Carlos: o vereador "expôs o episódio da apreensão de dinheiro […] insinuando que os recursos poderiam ser fruto de algo ilícito".	"Houve fotos de algumas matérias veiculadas em alguns BLOGS de internet, mostrando e fazendo insinuações ao Tuca que o [dinheiro] poderia ser recurso público." [clipe 10]	DIVERGENTE (parcial)	A ata omite que o vereador reproduziu matérias de blogs, ou seja, fato já noticiado pela imprensa (o que afasta o dolo de imputar falsamente). Também troca "recurso público" por "algo ilícito".
F5 00:24:29	—	Relator: "O vereador chegou a publicar nas suas redes sociais esses fatos?" "Sim."	OMISSÃO	Neutro.
F6 00:25:19	Sessões transmitidas por Facebook, YouTube e Instagram e que permanecem nas redes.	Idem: "YouTube, Instagram e Facebook, em tempo real"; "Ao vivo"; "Ficam gravadas".	COMPATÍVEL	Reforça que as falas ocorreram na tribuna, em sessão pública: imunidade material (CF, art. 29, VIII).
F7 00:25:45	Perguntado em quais sessões: "em sessões dos meses de ABRIL E MAIO do corrente ano".	"Mais ou menos no mês de MARÇO, no mês de [janeiro?] […]". Não se ouve "abril" nem "maio". Acrescenta: "São duas sessões por mês." [clipe 11]	DIVERGENTE	A divergência de datas importa: o arquivamento do IP é de 24/06/2026, e falas de março são anteriores a ele. A ata desloca as falas para mais perto do arquivamento.
F8 00:26:16	—	Pergunta: outro vereador tentou fazer o denunciado minimizar ou retirar as falas? Resposta: "O vereador José [Elias? / Lias?] […]" (incompleto). [clipe 11]	OMISSÃO	Conferir o nome e o que foi dito.
F9 00:26:42	—	Pergunta: "O senhor se recorda de algum REQUERIMENTO do vereador para convocar o secretário Tuca para solicitar qualquer tipo de explicação com relação à questão do dinheiro apreendido?" Resposta	OMISSÃO	Relevante: confirma a existência de requerimento de informações (sessão de 27/03/2026), ou seja, atuação fiscalizatória pela via institucional.

		inaudível. [clipe 11]		
F10 00:26:16–00:27:05	Perguntado se recordava "alguma retratação ou pedido de desculpas" do denunciado: "respondeu que não".	Não se identifica essa pergunta ao Fernando no áudio. Entre 00:25:45 e 00:27:05 só há as perguntas sobre o número de sessões (F7), sobre outro vereador (F8) e sobre o requerimento (F9).	SEM APOIO NO ÁUDIO	A ata parece ter trocado as perguntas F8 e F9, favoráveis à defesa, por uma pergunta sobre retratação que não aparece na gravação.

5. Testemunha apresentada fora do prazo e encerramento

Nº / tempo	Ata (27/10/2026)	Áudio (gravação da defesa)	Situação	Relevância para a defesa
T1 00:28:00	Pedido da acusação para incluir a testemunha Dâmia Laisa Andrade de Castro; o assessor explicou que só seria aceito com anuência da defesa "e que este depoimento acrescentasse um fato novo".	Pedido chegou "ontem […] às três horas" por e-mail; Presidente: "para que seja acatado o pedido, tem que ter anuência [de] ambas as partes". Não se ouve a exigência de "fato novo". [clipe 12]	COMPATÍVEL (parcial)	Conferir a exigência de "fato novo".
T2 00:28:45–00:31:14	"Os advogados de defesa […] não aceitaram a inclusão […] devido à intempestividade do pedido." Nada mais.	O assessor jurídico admite que "os próprios pedidos que foram negados à outra parte partem de perda de prazo" e que foi "negado também ontem" o pedido "de testemunha, ou até de intimação de testemunha" da defesa; diz que "ficou tentado" quanto às testemunhas servidoras públicas ("o argumento é bom"). DEFESA: "A gente indicou essas testemunhas. Na defesa nós já arrolamos." Assessor: "não disseram […] para onde enviar". DEFESA: "Está todo o endereço lá." [clipe 12]	OMISSÃO	Muito relevante: prova que a defesa arrolou as testemunhas na defesa prévia com endereço (o rol traz qualificação completa das 5) e que a Comissão negou a intimação. Fundamento direto para a nulidade por cerceamento de defesa.
T3 00:31:00	Dr. Brendo Vieira deixou protesto.	"Doutor, tendo em vista que essa testemunha é extremamente importante, eu queria que fosse anotado em ata […]". Resposta: "Está gravado."	COMPATÍVEL	—
T4	Dr. Rômulo pediu prazo para	"Eu ia pedir o prazo das	DIVERGENTE (parcial)	Na audiência, a Comissão disse

00:31:41–00:33:35	alegações finais, "o que foi devidamente aceito pelo presidente".	alegações finais." Resposta: "Não, porque tem umas questõezinhas [a apreciar] aqui […] como tem [muito] pedido […], apesar de ter sido indeferido […]". A intimação seria por e-mail. Não se identifica com clareza quem pede. [clipe 13]		que ainda havia pedidos a apreciar antes das alegações finais. A intimação de 03/11/2026 abriu as alegações sem notícia de decisão sobre esses pedidos.
T5 00:33:30	—	Presidente: as partes "serão todos informados se porventura precisar de algum ato complementar […] serão dados os prazos conforme o regramento jurídico pertinente".	OMISSÃO	Neutro.

6. Correções a fazer na transcrição a partir da ata

• Presidente: Vereador JOSENIAS ROSA (não "José Nias"); vice-presidente: Francisco de MELO Moraes.

• Advogados do denunciado: Gustavo Castelo Branco (OAB/PI 20.752), autor da questão de ordem, e Antônio de Pádua Santos Neto (OAB/PI 21.320).

• Advogados dos denunciantes: Islândia Francisca da Rocha Cipriano (OAB/PI 20.499), Brendo Vieira (OAB/PI 19.714) e Rômulo Quaresma Tobias (OAB/PI 17.339). As perguntas às duas testemunhas foram feitas pelo Dr. Rômulo.

• Assessor jurídico: Dr. Edson Vieira Araújo (OAB/PI 3.285). Secretário-geral: José Gonçalves Neto.

• Testemunhas: Miguel de Sousa Araújo (lavrador, Rua 20 de Março, Bairro Fuquilha) e Fernando Viana da Silva (Rua Amarante, Bairro São Miguel).

• "espada" no áudio = "SPA" (lojas, joalheria e SPA da primeira-dama). "Tuca" = apelido do secretário Antônio Carlos.

• Testemunha da acusação recusada: Dâmia Laisa Andrade de Castro.

7. Observações sobre a intimação para alegações finais (PED 001 e 002/2026)

• Intimações datadas de 03/11/2026, com prazo de 5 (cinco) dias contados do RECEBIMENTO, para protocolo na Secretaria Geral ou pelo e-mail cmmiguelalves2015@gmail.com. Verifique a data exata em que a intimação foi recebida para calcular o termo final. O texto não diz se o prazo é em dias úteis.

• As intimações declaram "encerrada a fase de instrução" sem que tenha sido ouvida nenhuma testemunha de defesa e sem registro de decisão sobre os requerimentos 3 e 4 da defesa (ver A3 e T2). Isso deve ser arguido como preliminar nas alegações finais.

• Recomenda-se requerer formalmente: (i) cópia da gravação oficial em áudio e vídeo da audiência (a ata e o áudio confirmam que a audiência foi gravada); (ii) a retificação da ata nos pontos M4, M5, M7, M9, M11, F2, F4, F7, F10 e T2, ou o registro da impugnação; (iii) a juntada da gravação e desta transcrição aos autos.

Aviso: transcrição feita a partir de gravação de celular, com reconhecimento automático de fala e revisão. Os itens marcados como "SEM APOIO NO ÁUDIO" ou "INCONCLUSIVO" devem ser conferidos nos clipes indicados e, se possível, confrontados com a gravação oficial da Câmara antes de qualquer afirmação categórica em peça processual.